

1524194-19.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILSON BRENDON DANTAS DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 08 de dezembro de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524194-19.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524194-19.2022.8.26.0228 PD 1360/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILSON BRENDON DANTAS DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 08 de dezembro de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dra. Eloisa Baissardo Gagliardi, presente o réu Gilson Brendon Dantas dos Santos, acompanhado pelo Dr. Tiago Souza da Silva - OAB/SP 409.444 O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Pelo Ministério Público, em concordância com a Defesa, foi dito que desistia da oitiva da testemunha Guilherme Simões Nunes,

policial militar, o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarada encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: "MM. Juiz, O réu GILSON BRENDON DANTAS DOS SANTOS foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque, em 25 de outubro de 2022, na Av. Pres. Castelo Branco, 5200, nesse município e Comarca da Capital, trazia consigo, para fins de tráfico, 75 porções de substância entorpecente denominada "Cocaína", 99 porções de maconha e 15 porções de crack, melhor descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, substâncias essas capazes de causar dependência física e psíquica, consoante laudo de constatação de fls. 12/15 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 143/144, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Após o recebimento da denúncia (fls. 96/98), o réu foi devidamente citado (fls.) e ofereceu defesa prévia. Foi designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado no final do ato. É a síntese necessária. Finda a instrução criminal, observo que os fatos narrados na inicial acusatória foram satisfatoriamente comprovados em juízo, pelo que a ação penal deve ser julgada totalmente PROCEDENTE. Inicialmente, insta esclarecer que a materialidade delitiva restou amplamente elucidada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 01, B.O de fls. 02/05, auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, bem como pelo laudo de constatação de fls. 12/15 e laudo de exame químico toxicológico de natureza definitiva de fls. 143/144, que atestaram a natureza dos entorpecentes apreendidos em poder do réu, pelo relatório policial e prova oral colhida. A autoria delitiva é certa e indubitável, recaindo sobre a pessoa do denunciado. Todas as evidências acima mencionadas retratam a prática do crime descrito na denúncia. Na delegacia, ao ser interrogado, o réu reservou-se ao direito de permanecer calado (fls. 10). Em juízo, confessou os fatos. A admissão dos fatos pelo réu restou confirmada. Vejamos. Ouvida na fase inquisitiva os policiais GUILHERME E CHRISTOPHER narraram a fls. 06/07 que realizavam patrulhamento no local, conhecido como Favela do gato, quando avistaram Gilson. Este ao ver a guarnição, jogou uma bolsinha que tinha nas mãos e fugiu. Conseguiram capturar Gilson e, na bolsa, encontraram 272 reais e 71 invólucros de cocaína, 99 com maconha e 15 com crack. O policial CHRISTOPHER em juízo ratificou a versão apresentada pelo seu companheiro de farda. Disse que estavam em patrulhamento quando se depararam com o réu, o qual ao visualizar a guarnição dispensou uma bolsinha que continha entorpecentes, cocaína, maconha e crack. O local favela do gato é ponto de venda de entorpecentes. Reconhece o réu. Não se recorda o que ele disse. O depoimento dos policiais, confirmado em juízo, aliadas as circunstâncias da prisão, quantidade e variedade de drogas evidenciam que o réu aqui presente estava praticando o comércio espúrio de estupefacientes. Bem contextualizado, pois, o acervo probatório, com depoimento absolutamente coerente, verdadeiro e esclarecedor dos policiais, que bem retrata a veracidade da diligência e a ausência de dúvidas quanto à prática delitiva perpetrada pelo réu. Já de início ressalte-se que o fato de as testemunhas serem policiais não tem o condão de inquinar os depoimentos por eles prestados. Inicialmente, cumpre observar que as testemunhas prestaram declarações coesas, seguras e convincentes, bem expondo os fatos e a responsabilidade do réu pelo crime praticado. Ademais, suprimir o valor devido aos depoimentos única e exclusivamente pelo fato de serem policiais é, a bem da verdade, atribuir-lhes indiretamente a pecha de levianos, ao desconfiar de que mudam a versão do ocorrido no afã de legitimarem suas condutas. Ressalte-se, outrossim, que os agentes públicos, tal como as demais testemunhas, também prestam o compromisso de dizerem a verdade, estando sujeitos às penas do crime de falso testemunho (artigo 342 do Código Penal), sendo que, muitas vezes, se desmerece o depoimento dado, mas não requerem a apuração de eventual crime de falso...A bem da verdade os que sustentam o teratológico "recebimento com ressalvas" do depoimento prestado por policiais acabam por, indiretamente, colocá-

los em um limbo jurídico sem qualquer razão. Isto porque, para aquela corrente, o depoimento dos policiais não é verdadeiro o suficiente para condenar e nem mentiroso o bastante para se apurar o crime de falso testemunho... Não se pode compactuar com tal forma de pensar, mormente se considerarmos que, ou bem o depoimento é verdadeiro, ou é falso! Se falso, apuraremos sua responsabilidade penal e eventualmente em seara administrativa, desconsiderando-o como elemento de prova. Ao revés, se verdadeiro o é, deverá ser meio de prova bastante para caracterizar a responsabilidade penal. Aliás, nesta esteira, não é outro o entendimento da jurisprudência francamente majoritária: "O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável. Seria até perigoso envolver cidadãos que não são remunerados para reprimir a criminalidade em diligências potencialmente vulneradoras de irrecuperáveis bens da vida, como a narrada nesses autos" (TJSP - AC 205162-3/4 - Rel. Jarbas Mazzoni - RT733/566). Desta forma, restou evidente que a acusação se incumbiu de comprovar a prática delitiva pela prova oral coligida e pela materialidade consubstanciada na apreensão dos entorpecentes. Da fixação da pena e do regime inicial de cumprimento No tocante à pena a ser imposta, algumas considerações merecem ser feitas. Na primeira fase de fixação da pena, a reprimenda deve ser estabelecida acima do mínimo legal, em razão dos antecedentes do autor bem como pela expressiva quantidade de estupefacientes. Já na segunda fase, observo não haver agravantes nem atenuantes. Finalmente, na terceira e derradeira fase, verifico a causa de diminuição de pena, opinando pela redução no patamar mínimo. Da imprescindibilidade do regime inicial fechado Inicialmente, vale salientar que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu artigo 5º, inciso XLIII, que "a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem". Assim, o constituinte preferiu elencar um rol de crimes que deveriam ser tratados com maior vigor, sendo insuscetíveis de "graça, anistia e fiança", relegando ao legislador comum a previsão de outras restrições que sejam condizentes com a peculiaridade de cada infração penal. Tais restrições foram trazidas pela Lei n.º 8.072/1990, que foi substancialmente alterada pela Lei n.º 11.464/2007. Nela se encontram taxativamente elencados os delitos que são tidos por "hediondos" - seja na sua forma tentada ou consumada -, bem como as disposições relacionadas a outros pormenores, como fixação de regime inicial de cumprimento de pena e sua progressão. Analisando-se o rol do art. 1º da Lei n.º 8.072/1990, constatamos um rol de crimes que, invariavelmente, são cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa. Como exemplo, temos como hediondos o homicídio, o latrocínio, a extorsão mediante sequestro, entre outros. Prestigiou-se a integridade física das pessoas e a vida humana, tida esta pela Constituição como bem jurídico primário e mais relevante, do qual decorrem os demais¹. Como se não bastasse, o referido delito serve como meio de subsistência de organizações criminosas evidentemente perigosas, que reiteradamente conspurcam a ordem pública e a segurança social com ataques violentos e práticas delituosas. Por meio do tráfico de entorpecentes, tais organizações conseguem somar quantias suficientemente relevantes para a compra de armas, a corrupção dos agentes estatais e para a própria manutenção do sistema criminoso, em um temerário ciclo delituoso. Mas isso não basta. Para despistar a origem espúria da pecúnia obtida através da mercancia de entorpecentes, conseguem ainda "lavar" o dinheiro obtido, depositando-o na conta de "laranjas" fielmente associados às referidas organizações criminosas. Ademais, o tráfico de entorpecentes ganha especial relevância se considerarmos os prejuízos trazidos à família do usuário,

que se vê ruir aos poucos em torno da pessoa viciada, que muitas vezes disseca todo o patrimônio visando sustentar o vício, bem como abandona a residência e passa a viver nas ruas, praticando outros delitos. Assim, diferentemente de um crime comum, no qual as consequências do delito são experimentadas apenas pelo ofendido,

no tráfico de entorpecentes o crime extravasa a pessoa da vítima, expandindo seus danos também aos familiares e pessoas próximas do viciado, que sofrem e sucumbem junto ao vício do ente querido. E, mais uma vez, demonstrou-se sábio o legislador, ao estabelecer no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei n.º 8.072/1990 (modificada pela Lei n.º 11.464/2007), “a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado”. Não há dubiedades, não há obscuridades, não há ambigüidades. O dispositivo penal é de clareza solar: o regime inicial de cumprimento de pena, para o crime de tráfico de entorpecentes, deve ser o fechado. Ainda, o réu seja tecnicamente primário, verifico recente condenação por crime da mesma natureza. Portanto, em sendo considerado hediondo e pela reincidência do réu, não resta alternativa ao juiz que não impor o regime inicial fechado, por expressa e clarividente determinação legal. Pelo exposto, o órgão ministerial aguarda o decreto de INTEGRAL PROCEDÊNCIA desta ação, a fim de que o acusado seja CONDENADO nos exatos termos propostos na denúncia, com fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.” Dada a palavra ao Dr(a). Defensor do réu, assim se manifestou: “MM Juiz, por conta da confissão do réu em Juízo, a Defesa requer: a pena-base no mínimo legal; o redutor do tráfico privilegiado; os substitutivos penais do art. 44 do CP; o regime prisional mais favorável; e a expedição de alvará de soltura.x Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: “Vistos. GILSON BRENDON DANTAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado a fls. 76/79 como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque em 25 de outubro de 2022, por volta das 16h45min, na Avenida Presidente Castelo Branco, altura do nº 5200, bairro Bom Retiro, nesta cidade e Comarca da Capital, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, para fins de tráfico, 71 (setenta e uma) porções de cocaína, 99 (noventa e nove) porções de maconha e 15 (quinze) porções de crack (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, laudo de constatação de fls. 12/15 e L.E.Q.T. de fls. 113/115). O réu foi preso em flagrante por Policiais Militares e permaneceu custodiado no curso da instrução criminal. Recebida a denúncia (fls. 96/98), o réu constituiu Defensor que apresentou resposta à acusação (fls. 107/108), sendo formalizada a citação (fls. 145). Durante a instrução criminal foi ouvido o PM Christopher, responsável pela prisão em flagrante. As partes desistiram de demais oitivas e o réu foi interrogado. O Ministério Público requereu a condenação do réu. A Defesa, por seu turno, por conta da confissão do réu em Juízo, requereu: a pena-base no mínimo legal; o redutor do tráfico privilegiado; os substitutivos penais do art. 44 do CP; o regime prisional mais favorável; e a expedição de alvará de soltura. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A ação penal é procedente. Autoria e materialidade criminosas ficaram comprovadas pela prisão em flagrante do acusado, fazendo a venda das substâncias apreendidas, sendo localizado inclusive o numerário arrecadado desse ilícito comércio. Neste sentido: o A.P.F.D.; o B.O. de fls. 02/05; os depoimentos dos PMs (fls. 06 e 07); o A.E.A. de fls. 08/09; o Laudo de Constatação de fls. 12/15; o L.E.Q.T. de fls. 113/115; o depoimento do PM Christopher em Juízo; e a confissão judicial do acusado. Os Policiais Militares, ouvidos no A.P.F.D., disseram que durante o patrulhamento de rotina avistaram o acusado pelo local dos fatos, já conhecido por ser ponto de venda de drogas. O réu estava com uma bolsa e ao ver os policiais, esboçou atitude suspeita, pois correu, no evidente intuito de tentar evitar a abordagem. Seguiram no encalço do acusado que dispensou pela via a bolsa que carregava. Conseguiram alcançar e abordar o réu. Ao verificarem o conteúdo da bolsa dispensada encontraram as drogas acima descritas, bem como a quantia de R\$ 272,00 em espécie. Os mesmos fatos foram reiterados em Juízo pelo PM Christopher. Interrogado em Juízo, o réu GILSON admitiu que realmente estava na posse das drogas e atuava no tráfico de entorpecentes na “Favela do Gato”. Acabou sendo abordado e preso em flagrante pelos PMs. Os depoimentos dos PMs são verdadeiros e o acusado está muito arrependido. Destarte, o contexto probante supra, aliado à variedade, quantidade e a forma de embalagem das substâncias entorpecentes, assim como o numerário encontrado com o acusado, deixaram evidente que GILSON realizava a mercancia. Portanto, restou plenamente caracterizada a narco-traficância, sendo mister a formalização do decreto condenatório e a fixação da pena correspondente. Na fase do artigo 59 do Código

Penal, diante da elevada variedade e quantidade de drogas, além do numerário correspondente à venda pregressa de demais porções, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. Por conta da atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), diminuo a pena para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Por não ter ficado comprovado que o réu integrasse diretamente organização criminosa, há possibilidade de tratamento punitivo mais benéfico, com a aplicação do disposto na Lei nº. 11.343/06, artigo 33, § 4º. Assim, reduzo a pena supra em 2/3 (dois terços), o que perfaz, em definitivo, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso. Isto posto, CONDENO o réu GILSON BRENDON DANTAS DOS SANTOS, RG 50.653.545 e CPF 94.021.098-70, ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06. Ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao deferir a ordem, por maioria de votos, no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, entendeu que o chamado "tráfico privilegiado", no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. Por conta disso, nos termos do artigo 44 do Código Penal, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade a ser regulamentada no Juízo das Execuções nos termos do artigo 46 do Código Penal. Na hipótese de descumprimento das condições impostas o sentenciado deverá iniciar o cumprimento da sanção corporal no regime aberto. Diante da concessão da pena restritiva de direito determino a expedição de alvará de soltura clausulado em favor do sentenciado. Encaminhe-se cópia desta decisão para instruir o H.C. em andamento no E. TJSP que perdeu o objeto (vide fls. 81/90). O valor em dinheiro arrecadado com o réu deverá ser revertido em favor da SENAD. Demais bens apreendidos, cuja propriedade não se comprovou, deverão ser encaminhados para destruição. A droga deve ser incinerada. Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA